

개 선 요 구

32

제 목 성범죄·음주운전 징계기준에 관한 사항

관 계 기 관 ○○○○○○○○(주)

구 분 인사

내 용

1. 업무개요 및 판단기준

○○○○○○○○(주)는 직원의 ▲▲관리 기준과 절차를 「인사규정」(이하 “규정”이라 한다)으로 제정·운용하고 있으며, 규정 제48조의 징계 사유에 해당하는 행위를 한 직원에게는 규정 제57조 및 별표 3 “징계양정기준”에 따라 징계를 의결하여 통보하고 있다.

○○○○○○○○(주)는 2017. 12.에 설립되어 2018. 7. 공직유관단체로 지정되었으며, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 따라 국민권익위원회의 권고사항을 내부규정에 반영하고 이행하는 등의 조치를 취해야 한다.

국민권익위원회에서는 2016. 12. 19. 공직유관단체 임직원의 청렴성을 강화하기 위해 기관 내 성범죄·음주운전에 대한 처벌 징계기준을 마련 또는 보완하는 제도개선사항(이하 “제도개선안”이라 한다)을 권고¹⁰³⁾한 바 있다.

103) 국민권익위원회 의결 제2016-905호(2016. 12. 19.) 「공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고」

제도개선안에 따르면 국민권익위원회는 공직유관단체 임직원의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고를 위해 공무원 징계수준으로 해당 징계기준을 마련하고 관련 행위에 대해서는 징계감경도 금지하도록 하고 있다.

따라서 ○○○○○○○(주)는 공직유관단체로서 성범죄와 음주운전에 관한 징계 기준을 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 「공무원 징계령 시행규칙」의 징계 기준과 동일한 수준으로 운영하여야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공무원의 성범죄·음주운전 관련 징계기준과 ○○○○○○○(주) 「인사 규정」을 비교한 결과, [표 1], [표 2]와 같이 ○○○○○○○(주)에는 공무원 징계 기준에 있는 비위 유형이 없거나 같은 유형의 비위에 대해서도 징계기준을 일부 다르게 운영하고 있었다.

[표 1] 성범죄 관련 징계기준 비교

성범죄 유형 및 처리기준	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우		비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우		비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우		비위의 정도가 약하고 경과실인 경우	
	공무원 징계령	○○○○○ ○○	공무원 징계령	○○○○○ ○○	공무원 징계령	○○○○○ ○○	공무원 징계령	○○○○○ ○○
성폭력 (업무상 위력 등에 의한 성폭력, 미성년자 또는 장애인 대상 성폭력)	파면	작동	파면-해임	작동	해임-강등	작동	강등	정직-감봉
그 밖의 성폭력	파면	작동	파면-해임	해임	강등-정직	정직	감봉-견책	감봉
성희롱	파면	파면-해임	파면-해임	정직	강등-정직	감봉	감봉-견책	견책
성매매	파면-해임	작동	해임-강등	정직	정직-감봉	감봉	견책	작동

주: 「공무원 징계령 시행규칙」은 성폭력 범죄의 유형을 공연음란행위, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등 행위로 추가 구분을 하고 있음

자료: 「공무원 징계령 시행규칙」 및 ○○○○○○○(주) 「인사규정」 재구성

[표 2] 음주운전 관련 징계기준 비교

음주운전 유형		처리기준	
		공무원 징계령	○○○○○○○○
최초 음주운전을 한 경우	혈중알코올농도가 0.08 ¹⁾ 퍼센트 미만인 경우	정직 - 감봉	감봉 - 견책
	혈중알코올농도가 0.08 ¹⁾ 퍼센트 이상인 경우	강등 - 정직	정직 - 감봉
	혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임 - 정직	-
	자전거등 음주운전의 경우	감봉 - 견책	-
	음주측정불응의 경우	해임 - 정직	정직 - 감봉
2회 음주운전을 한 경우		파면 - 강등	해임 · 강등 · 정직
3회 이상 음주운전을 한 경우		파면 - 해임	작동
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우		강등 - 정직	정직 - 감봉
음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우		파면 - 해임	해임 - 강등
음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	상해 또는 물적 피해의 경우	파면 - 정직	중상해 ²⁾ 해임 - 정직
			경상해 또는 물적피해 ²⁾ 정직 - 감봉
	사망사고의 경우	파면 - 해임	파면 - 정직
	사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	해임 - 정직	파면 - 정직 ³⁾
		파면 - 해임	

주 1. ○○○○○○○(주)의 경우 혈중알코올농도를 0.1을 기준으로 하고 있음

2. ○○○○○○○(주)의 경우 상해의 정도에 따라 중상해, 경상해를 구분하고 있으며 중상해는 뇌 또는 주요 장기에 대한 중대한 손상 등 이에 상응하는 부상·질병을 말함

3. ○○○○○○○(주)는 물적, 인적 피해에 대해 구분하지 않고 있음

자료: 「공무원 징계령 시행규칙」 및 ○○○○○○○(주) 「인사규정」 재구성

관계기관 의견 ○○○○○○○(주)는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○○○○○(주) 대표이사는 국민권익위원회의 「공직유관단체의 성범죄·음주운전 징계 실효성 제고」 권고사항을 준수할 수 있도록 성범죄·음주운전 행위에 관한 징계기준을 공무원과 동일한 수준으로 「인사규정」에 반영하시기 바랍니다. (개선)